

1500167-27.2022.8.26.0145

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Ameaça

Magistrado: BÁRBARA GALVÃO SIMÕES DE CAMARGO

Comarca: Conchas

Foro: Foro de Conchas

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... vítima. Já foi processando uma vez por roubo e cumpriu toda sua pena. Sobre os fatos, confirmou que descumpriu a medida protetiva. Disse que entrou em contato com a Monique. Queria saber sobre as suas filhas e sobre ela. O interrogando afirmou que foi intimado a respeito da medida. Sabia que não podia manter contato. Porém mandou mensagem. Está arrependido.

Conforme se colhe do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Conchas

Foro de Conchas

1ª Vara

Avenida Gregório Marcos Garcia, 808, Conchas-SP - cep 18570-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500167-27.2022.8.26.0145 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500167-27.2022.8.26.0145

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2075257/2022 - DEL.POL.PEREIRAS, 17580160 - DEL.POL.PEREIRAS, 56/22/210 - DEL.POL.PEREIRAS, 2075257 - DEL.POL.PEREIRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE LUIS DOMINGUES GOMES

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BÁRBARA GALVÃO SIMÕES DE CAMARGO

Vistos.

JOSÉ LUIS DOMINGUES GOMES, qualificado às fls. 12 e 16, foi denunciado como incurso no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, porque no dia 10 de março de 2022, no período da tarde, no Sítio Bom Jardim, 10, zona rural, no município de Pereiras e comarca de Conchas, agindo mediante violência doméstica e familiar contra mulher, teria descumprido a decisão judicial que deferiu medidas protetivas concedidas com base na Lei n. 11.340/06.

Segundo consta na denúncia, José Luís conviveu por quatros anos com Monique e tiveram duas filhas. No dia 03 de dezembro de 2021, em razão de violência doméstica Monique requereu a concessão de medidas protetivas em face do denunciado, que foram deferidas nos autos nº 1500591-06.2021.8.26.0145, desta Vara, que fixou dentre as

medidas a proibição de aproximação e contato com a vítima. José foi intimado sobre as medidas no dia 08 de dezembro de 2021. Porém no dia 10 de março de 2022 teria descumprido as medidas fixadas e manteve contato com a vítima através do aplicativo de celular Whatsapp, ao efetuar uma chamada de voz. Monique, no entanto, gravou a ligação e registrou boletim de ocorrência dos fatos.

A denúncia foi recebida no dia 07 de abril de 2022 (fls.65).

As folhas de antecedentes criminais foram juntadas às fls. 72/78 e certidões às 79/81.

O réu foi citado (fl. 89) e a Defesa apresentou resposta à acusação à fl.94.

Durante a audiência de instrução e julgamento, foi ouvida a vítima, sendo o réu interrogado ao final.

Em seguida nas alegações finais o Ministério Público requereu a procedência da ação. A Defesa por sua vez, postulou pela absolvição do réu.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição e apreensão (fls.7), degravação (fls. 09/11), cópias extraídas da decisão da medida protetiva (fls. 22/30), bem como pelas provas orais colhidas durante a instrução processual.

A autoria, por sua vez, é certa e recai sobre o acusado.

Em juízo, a vítima Monique Baldoino Penha disse que manteve um relacionamento de quatro anos com José Luiz. Teve duas filhas desse relacionamento. Relatou que houve bastante discussão, mas que ele nunca chegou a bater. A depoente falou que seu pai queria que ela fosse à delegacia fazer o B.O. Disse que foi seu pai quem a fez falar tudo aquilo na delegacia. Contou que quando se separou do José Luiz, foi morar com seu pai. O seu pai queria pegar as crianças para ele. A depoente relatou que, quando era mais jovem, seu pai abusou dela. Realçou que seu pai a fez ir à delegacia, além de dizer que se a depoente não fosse, iria tomar as crianças. Tudo o que o pai pediu, falou na delegacia. Pediu a medida protetiva. Depois disso continuou morando com seu pai. Contou que José Luiz entrou em contato com seu pai, queria ver as crianças. Disse que ele mandou mensagem. O pai da depoente dizia para não o deixar ver. A depoente acredita que apesar de eles estarem separados naquela época, ele deveria ver as filhas. O seu pai a levou na delegacia para fazer o B.O. Contou que, quando ele enviou a mensagem, já tinha a medida protetiva. Informou que reatou com o acusado. Voltou quando faltava mais o menos um mês para vencer a medida protetiva. Sobre o abuso que sofreu, a depoente disse que era criança, tinha sete anos de idade. Morava com a mãe, o pai e a irmã no sítio em Pereiras. Não houve boletim de ocorrência na época. A depoente falou que, quando contou para sua mãe, a mesma não acreditou. Faz mais o menos treze anos que isso ocorreu.

Por fim, o réu José Luiz Domingues, interrogado em juízo, disse que está amasiado com a Monique. Tem duas filhas com a vítima. Já foi processando uma vez por roubo e cumpriu toda sua pena. Sobre os fatos, confirmou que descumpriu a medida protetiva. Disse que entrou em contato com a Monique. Queria saber sobre a suas filhas e sobre ela. O interrogando afirmou que foi intimado a respeito da medida. Sabia que não podia manter contato. Porém mandou mensagem. Está arrependido.

Conforme se colhe do acervo probatório, tanto a vítima, quanto o réu confirmaram que este entrou em contato com aquela, após ser intimado da concessão de medida protetiva que o impedia de aproximação e contato por qualquer meio com a ofendida. Em que pese as informações da vítima de que seu pai teria-lhe coagido a ir à delegacia de polícia prestar notícia criminis em face do ex-companheiro e que reataram o relacionamento, restou configurado o tipo penal pelo qual o réu foi denunciado.

Vale ressaltar, o artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 visa à proteção da mulher de forma indireta, sendo que o objeto jurídico protegido é a manutenção do respeito às decisões judiciais. Neste sentido diversos são os precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, dos quais consigno o voto no Resp 1991590-DF do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado em 22/04/2022:

"Não se pode falar em atipicidade material quanto ao delito do art. 24 - A da Lei nº 11.340/2006, uma vez que o mencionado dispositivo visa garantir o efetivo

cumprimento das Medidas Protetivas de Urgência e a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica. "Tem-se, portanto, crime contra a Administração da Justiça, na qual o sujeito passivo imediato é o Estado e o sujeito passivo mediato ou indireto é a mulher vítima da violência."

Repise-se que o próprio réu em seu interrogatório em juízo confirmou que enviou mensagem para vítima, mesmo possuindo conhecimento que não poderia. Afirmou que foi intimado sobre a medida, mas, ainda assim mandou mensagem, porque queria saber sobre a suas filhas e a sobre a Monique.

O envio das mensagens foram confirmados e, do teor da degravação de fls. 9/11, não se extrai que o réu queria ter notícias das filhas, mas encontrar a vítima, violando a determinação judicial colacionada às fls. 23/24, que estava vigente ao tempo dos fatos.

Dessa forma, o conjunto probatório colhido é robusto e firme, comprovando, de forma satisfatória, a veracidade dos fatos descritos na denúncia, motivo pelo qual, de rigor o acolhimento da pretensão acusatória.

Certa a condenação, passo à dosimetria das penas.

Na primeira fase da dosimetria, verifica-se que o réu é portador de maus antecedentes, eis que condenado no autos do processo n. 3/2008 da 2ª Vara de Garça, com extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, conforme se verifica das fls. 74 e 76. Assim, aumento a pena-base em 1/6, fixando-a em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, presente a atenuante de confissão do réu. Por outro viés, respeitado entendimento diverso, entendo ser incabível a agravante postulada prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, isto porque o contexto de violência doméstica é inerente ao tipo penal descrito no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006. Assim sendo, caso se aplicasse a agravante postulada haveria bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Nesse mesmo sentido:

Vias de fato e descumprimento de medida protetiva de urgência Autoria e materialidade delitivas comprovadas Condenação mantida Pena que comporta reparo Afastamento da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ambas em relação ao crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06 Recurso parcialmente provido. (TJSP, Apelação Criminal nº 1500473-78.2022.8.26.0344, 13ª Câmara de Direito Criminal, relator Desembargador MARCELO GORDO, julgado e publicado em 7/12/2022).

Nessa senda, diminuo a pena em razão da confissão em 1/6, perfazendo a pena nesta etapa intermediária em 3 (três) meses de detenção.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição a serem ponderadas, converto a pena intermediária em definitiva de 3 (três) meses de detenção.

Em razão do quantum de pena aplicado, fixo o REGIME ABERTO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito diante da Súmula 588 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Incabível a suspensão condicional da pena ante os maus antecedentes do réu, conforme artigo 77, inciso II, do Código Penal.

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório formulado, para condenar JOSÉ LUIS DOMINGUES GOMES, qualificado às fls. 12 e 16, à pena privativa de liberdade de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, por infração ao disposto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006. Ausentes os requisitos da prisão preventiva e diante do regime inicial de cumprimento de pena fixado, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Custas na forma da lei, observada a gratuidade da justiça concedida às fls. 103/105.

Arbitro os honorários advocatícios do patrono do réu no valor máximo previsto no Convênio OAB/DPE para a espécie de ação. Expeça-se certidão nos termos do convênio. Após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências: (i) lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se

ao Instituto de Indenização Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); (ii) oficie-se ao TRE para aplicação do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; (iv) expeça-se guia de recolhimento definitivo, encaminhando-se para à VEC competente.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Conchas, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA